

SITI ZUBAIDAH BINTI SUHAINI

lawan

ABDUL AZIZ BIN RAHIBUN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)]

Pada : 10hb Ogos 2020 / 20 Zulhijjah 1441H

Kes Rayuan No. 10000-075-0082-2017

[Rayuan Terhadap Perintah Pengkomitan]

Peguam Perayu: -

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu merayu terhadap **keseluruhan** keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang diberikan pada 1/8/2017 dalam kes Mal No. 10300-075-0262-2016 (Tindakan Pengkomitan). Dalam kes ini Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah memutuskan seperti berikut:-

- 1) Mahkamah meluluskan permohonan komital yang dipohon oleh Pemohon berdasarkan seksyen 151 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*
- 2) Mahkamah menolak tunjuk sebab yang dikemukakan oleh Responden.*

3) *Mahkamah memerintahkan Responden dikomitkan ke penjara selama tujuh (7) hari berkuatkuasa hari ini.*

4) *Mahkamah memerintahkan kos bagi kes ini adalah ditanggung masing-masing.*

Fakta Kes

[2] Perayu dan Responden adalah bekas pasangan suami isteri yang telah berkahwin pada 9/4/2013 dan telah bercerai pada 19/8/2014. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan seorang anak iaitu bernama Muhamad Iman Haikal bin Abdul Aziz yang dilahirkan pada 4/10/2013 (selepas ini dikenali sebagai “anak tersebut”).

[3] Responden telah memfailkan tuntutan hak lawatan dan bermalam terhadap anak tersebut melalui saman no. 10400-028-0293-2016. Pada 20/1/2016 Mahkamah telah membuat keputusan bagi hak jagaan anak tersebut seperti berikut :-

- i. *Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak bernama Muhamad Iman Haikal bin Abdul Aziz no mykid. 131004-10-0579 diberikan kepada Plaintiff (ibu).*
- ii. *Mahkamah memerintahkan hak akses lawatan dan bermalam dengan anak tersebut diberikan kepada Plaintiff sebanyak dua kali sebulan iaitu pada minggu kedua dan keempat pada setiap bulan dengan cara*

Defendan hendaklah menghantar anak tersebut kepada Plaintiff pada hari Jumaat jam lebih kurang 6.00 petang dan Defendan hendaklah mengambil pada hari Ahad lebih kurang jam 6.00 petang.

iii. Perintah Mahkamah melalui permohonan no. 10400-038-0261-2015 dibatalkan.

[4] Pada 21/4/2016 Responden telah memfailkan permohonan berdasarkan seksyen 151 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Selangor 2003 dan memohon suatu Notis Tunjuk Sebab dikeluarkan kepada Responden kerana gagal dan/atau sengaja tidak mematuhi perintah bertarikh 20/1/2016. Responden mendakwa Perayu telah melanggar terma ii perintah bertarikh 20/1/2016.

[5] Pada 9/5/2016, Mahkamah telah meluluskan permohonan dan memberi kebenaran pengkomitan kepada Responden dan meluluskan supaya satu Notis Tunjuk Sebab dikeluarkan kepada Perayu (ketika itu sebagai Responden). Perayu telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 25/8/2016. Bagi kes ini, Perayu telah mengemukakan laporan polis dan laporan perubatan yang menyatakan anak tersebut demam dan tidak sihat untuk dihantar ke Responden. Perayu telah mengemukakan 1 (satu) orang saksi untuk menyokong keterangannya.

[6] Walau bagaimanapun YA Hakim Bicara telah mensabitkan Perayu yang gagal menjawab Notis Tunjuk Sebab itu dan telah dikomitkan ke penjara. Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan yang diberikan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 1/8/2017 sebagaimana di perenggan 1 di atas. Oleh itu, Perayu memohon penggantungan pelaksanaan perintah untuk sementara menanti keputusan rayuan dan Perayu juga telah memfailkan **8 Alasan Rayuan** pada 7/5/2019 seperti dihalaman 195-200, Rekod Rayuan.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[7] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti notis dan alasan rayuan, rekod rayuan serta dan hujah-hujah pihak-pihak, kami dapati alasan rayuan Perayu adalah isu yang sama serta berkaitan antara satu sama lain. Oleh yang demikian, kami akan rangkumkan semua alasan rayuan Perayu tersebut kepada satu isu sahaja iaitu, sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf mensabitkan Perayu telah melanggar terma di perenggan ii perintah bertarikh 20/1/2016 dengan mengkomitkan Perayu ke penjara selama tujuh (7) hari.

[8] Sebelum kami mengulas lanjut berhubung isu rayuan tersebut, kami terlebih dahulu perturunkan Notis Tunjuk Sebab (NTS) pada halaman 29 Rekod Rayuan yang mana(NTS)tersebut menyatakan seperti berikut:-

“AMBIL PERHATIAN bahawa anda dikehendaki hadir di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada 27 Jun 2018 pukul 9.00 pagi untuk menunjukkan sebab mengapa anda tidak patut dikomitkan ke penjara kerana mengingkari Perintah Mahkamah bertarikh 20hb Januari 2016 iaitu kerana telah dengan sengaja, cuai melanggar penghakiman Hak Jagaan Anak Kekal pada terma 2 dalam kes Mal Saman no. 10400-028-0293-2014 seperti berikut:

Responden gagal menghantar anak tersebut kepada Pemohon sebanyak dua (2) kali sebulan iaitu pada hujung minggu kedua dan keempat pada setiap bulan pada hari jumaat petang jam 6.00 petang sejak penghakiman tersebut diputuskan oleh Mahkamah pada 20 Januari 2016.”

(NTS) telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor kepada Perayu bertarikh 10/5/2016 untuk menunjuk sebab mengapa Perayu tidak patut dikomitkan ke penjara kerana mengingkari Perintah Mahkamah bertarikh 20/1/2016 di perenggan ii dalam kes saman no. 10400-028-00293-2016.

[9] Berdasarkan (NTS) tersebut, kami dapati bahawa (NTS) tersebut langsung tidak menyatakan tempoh masa pelanggaran dan bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Perayu. Dalam hal ini, kami berpandukan kepada kes Baidura binti Bahari lawan Ahmad Haidzir Bin Anuwar Dan Hamidah Binti Bakar, dalam kes rayuan no.10000-036-0058-2015, (belum dilaporkan), Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor menyatakan bahawa -

“Kami hanya menemui fakta berkenaan perenggan (g) yang telah diulas Hakim Bicara di dalam Afidavit Tambahan Responden 1 (Amad Haidzir Bin Anuwar) bertarikh 29/3/2013 (m.s 68-73 Rekod Rayuan) sahaja. Selain daripada itu, tidak terdapat apa-apa fakta berkenaan pelanggaran perenggan (g) di mana-mana kertas pliding Responden, di dalam Notis Tunjuk Sebab (m.s 103-105 Rekod Rayuan), di dalam Nota Keterangan (ketika prosiding soal utama, soal balas dan soal semula) (m.s 121-131 Rekod Rayuan) dan di dalam penghujahan bertulis Responden (m.s 133-149 Rekod Rayuan). Sedangkan apa yang menjadi kewajipan kepada Perayu hanyalah untuk menjawab apa-apa fakta di atas pengetahuannya yang telah dinyatakan di dalam Notis Tunjuk Sebab sahaja.

Kami bersetuju dengan Perayu bahawa, di mana-mana bahagian di dalam Notis Tunjuk Sebab tersebut tidak ada dinyatakan berkenaan

ulasan Hakim Bicara ketika mensabitkan Perayu telah melanggar perenggan (g) Perintah Persetujuan Bersama.

Ketiadaan apa-apa fakta yang tersurat di dalam Notis Tunjuk Sebab berkenaannya pelanggaran perenggan (g) Perintah Persetujuan Bersama telah menyebabkan Perayu telah dinafikan haknya untuk menjawab dan menunjukkan sebab atau alasan pelanggaran itu berlaku. Kegagalan Perayu untuk menjawab atau menunjukkan sebab berkenaannya fakta tersebut tidaklah boleh dibebankan ke atas Perayu kerana ternyata kewujudan fakta pelanggaran perenggan (g) adalah di luar pengetahuannya pada setiap masa material sepanjang prosiding perbicaraan berlangsung di Mahkamah Bicara “

[10] Kami berpendapat walaupun kes sebegini bukanlah suatu kes jenayah tetapi bersifat separa jenayah yang mana pertuduhan yang dikenakan terhadap Perayu perlulah dibuat secara jelas dan terperinci. Kami perkukuhkan panduan yang telah diberikan oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes Baidura binti Bahari lawan Ahmad Haidzir Bin Anuwar Dan Hamidah Binti Bakar [supra] tersebut.

[11] Suka kami ingin menekankan bahawa adalah penting dan perlu dinyatakan di dalam sesuatu (NTS) mengenai perkara-perkara berikut –

- i. Perintah yang didakwa telah dilanggar;
- ii. Terma perintah yang didakwa dilanggar sekiranya perintah tersebut mempunyai lebih daripada satu terma;
- iii. Tarikh pelanggaran perintah; dan
- iv. Bentuk pelanggaran perintah.

[12] Oleh yang demikian kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf mengeluarkan (NTS) dengan hanya merujuk kepada perenggan(ii) Perintah bertarikh 20/1/2016 di dalam kes saman no. 10400-028-0293-2016 tanpa memperincikan perenggan perintah, tarikh pelanggaran serta cara atau bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Perayu di dalam (NTS) tersebut.

[13] Perayu selanjutnya dalam alasan rayuan juga menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila gagal untuk mempertimbangkan fakta dan/atau alasan serta kekangan Perayu khususnya demi kepentingan dan kemaslahatan kanak-kanak itu sendiri yang masih kecil (2 tahun). Perayu juga menghadapi masalah dan kesukaran untuk menghantar anak tersebut kerana Perayu tidak mempunyai lesen memandu malah tidak mempunyai kenderaan. Perayu hanya bergantung kepada bapa Perayu untuk menghantar anak tersebut bila tiba giliran Responden sedangkan bapa Perayu masih bekerja dan tidak selalu mempunyai kelapangan masa untuk menghantar anak tersebut kepada Responden.

[14] Responden dalam hujahnya menyatakan bahawa mengenai kekangan Perayu tersebut hanyalah suatu alasan yang dibangkitkan bagi mengelak diri Perayu daripada dikenakan hukuman Penjara. Isu berkenaan penghantaran dan pengambilan anak tersebut masih boleh dibincangkan antara pihak-pihak. Menurut Responden mana mungkin Mahkamah akan memerintahkan suatu keputusan yang membebaskan pihak-pihak.

[15] Dalam hal ini, kami berpendapat YA Hakim Bicara seharusnya berhati-hati dalam memutuskan kes yang berkaitan kebajikan anak yang masih kecil. Merujuk kepada hukum Syarak, kami tegaskan bahawa isu dan masalah anak

hendaklah diutamakan berbanding kehendak ibu dan bapa kanak-kanak tersebut sepertimana yang dinyatakan kitab *Fiqh As-Sunnah*, Juzuk 2 1415/1995 halaman 234:-

إن لكل من الحضانة والمحضون حقا في الحضانة, إلا أن حق المحضون أقوى من الحضانة

Maksudnya:-

“Sesungguhnya setiap penjaga dan anak jagaan masing-masing mempunyai hak. Akan tetapi hak anak atau kemaslahatan anak lebih penting dari hak penjaganya”

[16] Kami juga kemukakan pandangan Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan di dalam kes Mohd Radhi bin Haji Che Daud lwn Khadijah binti Yaacob [2004] JH 17(1) iaitu -

“Tujuan hadhanah atau penjagaan kanak-kanak ialah untuk masalah dan kebaikan kanak-kanak yang dipelihara sebagai hak asasi bagi kanak-kanak itu dan hak itu mesti diutamakan lebih dari hak pihak yang ingin memelihara mereka.”

[17] Berdasarkan penelitian kami terhadap rekod rayuan, kami dapati anak tersebut masih kecil pada waktu itu dan masih menyusu badan. Kami berpendapat, YA Hakim Bicara seharusnya membuat pertimbangan yang sewajarnya dalam memutuskan kes khususnya berkaitan kebajikan anak yang masih kecil.

Dengan merujuk kepada firman Allah swt di dalam surah al-Baqarah ayat 233, yang mana Ayat 233 tersebut adalah sebagai panduan yang paling penting dalam membuat keputusan dalam menentukan hak jagaan yang berusia dalam lingkungan dua (2) tahun dan masih menyusu badan. Firman Allah tersebut berbunyi:-

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {233}

Maksudnya:-

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

[18] Berdasarkan ayat 233 surah al-Baqarah tersebut maka dapat difahami bahawa menyusukan anak itu adalah suatu tuntutan/perintah dari Allah swt di mana ianya adalah merupakan suatu “hak dan kebajikan” bagi anak tersebut.



Apabila berlakunya penghalangan terhadap “hak dan kebajikan” anak tersebut dari mendapat penyusuan ibunya, ini bererti hak dan kebajikan anak tersebut tidak dipelihara.

[19] Harus diingat bahawa dalam kes ini tindakan pengkomitan adalah terhadap Perayu sebagai hadhinah kepada anak yang masih kecil. Apa-apa keputusan Mahkamah berkaitan pengkomitan akan memberi kesan kepada anak tersebut. Oleh yang demikian sangat penting untuk Mahkamah lebih berhati-hati dalam mengendalikan perbicaraan yang melibatkan tindakan pengkomitan.

[20] Berhubung dengan alasan bahawa Perayu tidak mempunyai lesen memandu dan tidak mempunyai kenderaan malah Perayu hanya bergantung kepada bapa Perayu untuk menghantar anak tersebut bila tiba giliran Responden, YA Hakim Bicara telah menolak tunjuk sebab Perayu atas alasan kemaslahatan Perayu tersebut semasa memutuskan kes pengkomitan tersebut.

Kami berpendapat bahawa adalah tidak wajar dibebankan kepada Perayu selaku ibu untuk mengambil dan menghantar pada setiap kali sesi lawatan kepada Responden memandangkan Perayu tidak mempunyai kenderaan dan tidak boleh memandu. Kegagalan Perayu melaksanakan perenggan (ii) Perintah bertarikh 20/1/2016 bukanlah disengajakan secara terang-terangan. Dalam hal sebegini, suka kami ingatkan YA Hakim Bicara agar tidak tergesa-gesa menjatuhkan hukuman tanpa membuat pertimbangan yang tunjuk sebab tersebut wajar dan munasabah.

[21] Seharusnya dalam kes yang melibatkan tindakan pengkomitan YA Hakim Bicara perlu mempertimbangkan dan lebih berhati-hati sepertimana penekanan

yang telah dibuat oleh Mahkamah dalam kes Helen Yeap Poh Sin lwn. Universal Trustee (Malaysia) Sdn. Bhd (2001) dan kes Haji Azman bin Abdul Talib lwn. Suhaila Binti Ibrahim 92004) CLJ (Sya) 392 yang menyatakan:-

“Kuasa Mahkamah untuk mengkomitkan seseorang ke penjara kerana kegagalan mematuhi perintah Mahkamah perlu dijalankan dengan berhati-hati”.

[22] Berdasarkan ulasan yang telah dikemukakan, kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf mensabitkan Perayu telah melanggar perenggan(ii) Perintah bertarikh 20/1/2016. Keadaan ini menyebabkan kami perlu campurtangan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara pada 1/8/2017.

[23] Pada kesempatan ini, sukacita kami mengingatkan kepada kedua-dua pihak agar mematuhi apa-apa perintah/penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah tanpa engkar agar proses perlaksanaan perintah/penghakiman Mahkamah berjalan lancar. Mahkamah juga menasihatkan kepada Perayu dan Respoden sebagai ibubapa kepada anak tersebut, agar memberi kerjasama dalam memastikan kebajikan dan kemaslahatan anak-anak tersebut terjaga tanpa halangan antara satu sama lain bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing sebagai ibu dan bapa kepada anak-anak tersebut. Hargailah kurniaan anak-anak kepada kita kerana ia adalah amanah Allah s.w.t. yang tidak ternilai.

Mahkamah ini juga melihat usia perkahwinan Perayu dan Responden adalah dalam tempoh yang singkat, justeru anak tersebut telah hilang peluang untuk menikmati keindahan kasih sayang ibubapa semasa masih tinggal bersama dalam



satu bumbung. Malah peluang dan masa yang telah berlalu bagi anak tersebut untuk berada disamping ibubapa tidak akan dapat diganti selama-lamanya.

[34] Allah telah berfirman di dalam Surah al Anfal ayat 27 – 28

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Maksudnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati (amanah) Allah dan RasulNya, dan (janganlah) kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedang kamu mengetahui (salahnya).”

وَأَعْلَمُوا أَنَّ مَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Maksudnya:

“Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar.”

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah kedua-dua pihak, kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu adalah **DITERIMA**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam Kes Permohonan No. 10300-075-0262-2016 bertarikh 1/8/2017 adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



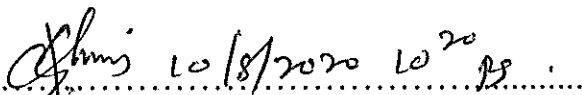
1. **YAA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA TUAN OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

